



Kunngerðablaðið A

2025

Givið út 25. juli 2025

Nr. 130

23. juli 2025

Kunngerð um

trygging ella aðra trygd fyri borgararættarlaga endurgjaldsábyrgd fyri dálkingarskaðar av bunkersolju frá skipum

Við heimild í § 186, stk. 4, 5 og 7, § 229 a, stk. 3, og § 514 a í anordning nr. 187 af 8. februar 2017 om ikrafttræden for Færøerne af søloven, sum broytt við løgtingslóg nr. 35 frá 1. mai 2024, verður ásett:

Tryggingarskylda og krav um loyvisbræv

§ 1. Skrásetti eigarin av einum føroyskum skipi á 1000 BT ella meira, skal hava trygging ella aðra trygd, ið rindar fyri ta í § 183 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven ásettu ábyrgd, og sum er innan fyri ábyrgdarmarkið, ið er ásett í § 175 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven.

Stk. 2. Stk. 1 er eisini galdandi fyri útlenskt skip á 1000 BT ella meira, sum koma í føroyska havn ella annað lastingarstað ella lossingarstað í Føroyum ella í føroyskt sjóøki innanfyri 200 fjórðingar úr grundlinjunum, ella hava virksemi í føroyskum sjóøki.

Stk. 3. Skipini, ið eru fevnd av stk. 1 og 2, skulu hava eitt loyvisbræv sum skjalprógv um, at skipið hevur trygging ella aðra trygd, ið rindar fyri ta í stk. 1 nevndu ábyrgd.

Stk. 4. Skip, ið landið eigur, eru eisini fevnd av stk. 1 og 3. Í staðin fyri eina trygging, kunnu skipini hava eitt loyvisbræv frá Sjóvinnustýrinum, sum váttar, at landið eigur skipið, og at trygd er fyri ábyrgd skip-sins, ið er innan fyri ábyrgdarmarkið í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven.

Stk. 5. Skip, sum fremmandur statur eigur, eru eisini fevnd av stk. 2 og 3. Í staðin fyri eina trygging kunnu skipini hava eitt loyvisbræv frá málforum myndugleika, sum váttar, at skipið er almenn ogn, og at trygd er fyri ábyrgd skipsins, ið er innan fyri ábyrgdarmarkið í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven.

Loyvisbrøv til føroysk skip

§ 2. Sjóvinnustýrið útskrivar loyvisbrøv til føroy-sk skip, heruppi eisini til skip, sum landið eigur, sbr. § 1, stk. 4, sbr. tó § 3.

§ 3. Fyri at fáa loyvisbræv krevst, at umsøkjari letur eitt tryggingarskjal frá tryggingarveitara ella tí, sum hevur veitt aðra trygd.

Stk. 2. Tryggingarskjalið sbrt. stk. 1 skal vísa:

- 1) at skipaeigarin hevur teknað trygging ella veitt aðra trygd, ið rindar fyri ábyrgdina sbrt. § 183 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven, og er innanfyri ábyrgdarmarkið sbrt. § 175 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven, og
- 2) at tryggingarveitarin ella tann, ið veitir aðra trygd, váttar, at tryggingin ella trygdin, fevnir um ábyrgdina sbrt. § 183 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven, og er innanfyri ábyrgdarmarkið sbrt. § 175 í anordning om ikrafttræden for Færøerne af søloven.

Stk. 3. Við umsóknini skulu, umframt tryggingarskjal, sbrt. stk. 2, latast upplýsingar um:

- 1) Navn á skipinum. havnarkenningarnummar og heimstað.
- 2) IMO-nummar skipsins.
- 3) Navn og høvðussæti hjá skrásetta eigaranum.
- 4) Navn og høvðussæti hjá tryggingarveitara ella veitara av aðrari trygd.
- 5) Tíðarskeiðið, ið tryggingin ella trygdin er galdandi.

Stk. 4. Fyri at tryggingin ella trygdin kann góðkennast, skal tryggingarveitari ella tann, ið veitir aðra trygd, umframt kravið í stk. 2, nr. 2, eisini átaka sær at veita endurgjald til tann, sum hevur rætt til at seta fram krav móti eigaranum av skipinum orsakað av skaðum, ið standast av dálking frá bunkersolju. Skyldan at veita endurgjald skal galda í upp í 3 mánaðir eftir tann dag, tá Sjóvinnustýrið er kunnað um, at tryggingin ella trygdin er farin úr gildi. Hetta er tó ikki galdandi fyri skaðar, sum henda eftir, at loyvisbrævið er farið úr gildi, ella um loyvisbrævið frammanundan er latið Sjóvinnustýrinum aftur, ella eitt nýtt loyvisbræv er útgivið.

§ 4. Sjóvinnustýrið kann krevja prógv fyri, at tryggingarveitarin hevur loyvi at reka tryggingarvirksemi, og er góðkendur av tryggingareftirlitinum

í landinum, har fyrítøkan hevur handilssæti ella høvuðssæti. Í serligum førum kann Sjóvinnustýrið krevja, at tað somuleiðis verður váttað, at nevndu feløg eru figgjarglaga før fyri at halda sínar skyldur. Samsvarandi krøv kunnu setast fyrítøkum og øðrum, ið veita aðra trygd.

Stk. 2. Sjóvinnustýrið kann krevja, at umsøkjari letur neyðug prógv sbrt. stk. 1 og kann nokta umsókn um loyvisbræv, um krøvini sbrt. stk. 1 ikki eru loki. Sjóvinnustýrið kann eisini nokta at útskriva loyvisbræv, um Sjóvinnustýrið fær upplýsingar, ið benda á, at tað er vandi fyri, at viðkomandi fyrítøka ella felag ikki kann halda sínar skyldur.

§ 5. Um Sjóvinnustýrið metir, at tryggingin ella tryggin er nøktandi, verður loyvisbræv útskrivað skipinum.

Stk. 2. Sjóvinnustýrið ásetir snið og innihald á loyvisbrævinum samsvarandi krøvunum í grein 7 í The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

Loyvisbrøv til útlendsk skip

§ 6. Útlendsk skip, sum eru úr einum landi, ið hevur tikið undir við Bunker-sáttmálanum, kunnu hava loyvisbræv, ið málførur myndugleiki í tí landinum hevur givið út. Loyvisbrævið skal tó vera í samsvari við krøvini í grein 7 í The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

§ 7. Útlendsk skip, sum eru úr einum landi, ið ikki hevur tikið undir við The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, kunnu hava loyvisbræv, ið málførur myndugleiki í einum landi, sum hevur samtykt The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, hevur útskrivað. Loyvisbrævið skal tó vera í samsvari við krøvini í grein 7 í The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

§ 8. Útlendsk skip, sum eru úr einum landi, ið ikki hevur tikið undir við The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, og sum ikki hava galdandi loyvisbræv sbrt. § 7, skulu senda Sjóvinnustýrinum umsókn um loyvisbræv. Ásetingarnar í §§ 3-5 verða nýttar samsvarandi.

Stk. 2. Umsóknin skal verða send Sjóvinnustýrinum í seinasta lagi 14 dagar, áðrenn skipið kemur í føroyska havn ella annað lastingarstað ella lossingarstað í Føroyum ella í føroyskt sjóøki innanfyri 200 fjórðingar úr grundlinjunum, ella byrjar virksemi í føroyskum sjóøki.

§ 9. Í serligum førum kann Sjóvinnustýrið útskriva loyvisbræv til útlendsk skip, sum eru úr einum landi, ið ikki hevur tikið undir við The International

Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, og sum ikki hava eitt galdandi loyvisbræv sbrt. § 7, hóast hesi skip ikki koma í føroyska havn, annað lastingarstað ella lossingarstað í Føroyum ella í føroyskt sjóøki innanfyri 200 fjórðingar, ella byrjar virksemi í føroyskum sjóøki. Ásetingarnar í §§ 3-5 verða nýttar samsvarandi.

Loyvisbrøv til leiguskrásett skip

§ 10. Fyri skip, ið eru skrásett í føroysku skipaskrásetingini, men eru leiguskrásett undir fremmandum flaggi, kann Sjóvinnustýrið útskriva loyvisbræv samsvarandi krøvunum í §§ 2-5.

Stk. 2. Um skipið er leiguskrásett í einum landi, ið hevur tikið undir við The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage verður loyvisbræv, ið málføri myndugleikin í hesum landinum hevur givið út, góðkent. Loyvisbrævið skal vera í samsvari við krøvini í grein 7 í The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

Stk. 3. Um skipið er leiguskrásett í einum landi, ið ikki hevur tikið undir við The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, verður loyvisbræv, ið málføri myndugleikin í einum landi, sum hevur tikið undir við sáttmálanum, hevur givið út, góðkent. Loyvisbrævið skal vera í samsvari við krøvini í grein 7 í The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage.

§ 11. Fyri skip, sum eru skrásett í øðrum landi, men eru leiguskrásett í Føroyum, kann Sjóvinnustýrið útskriva eitt loyvisbræv samsvarandi krøvunum í §§ 2-5.

Stk. 2. Um skipið longu hevur eitt galdandi loyvisbræv, skal eitt avrit av loyvisbrævinum sendast Sjóvinnustýrinum. Sjóvinnustýrið heitir á útgevandi myndugleika í landinum, har skipið er skrásett, um at fáa kunning um møguligar broytingar viðvíkjandi gildi loyvisbrævsins.

Útgáva og gildi á loyvisbrøvum

§ 12. Loyvisbrøv verða útskrivað við eini ávísari gildistíð. Gildistíðin kann tó ongantíð fara útum tað tíðarskeið, tryggingin ella tryggin hevur gildi.

Stk. 2. Loyvisbrøv sbrt. § 8 verða útskrivað við einari gildistíð upp á í mesta lagi 3 mánaðir. Fyri skip, ið sigla fast í føroyskum sjóøki, sbr. § 8, stk. 2, kann loyvisbræv verða útgivið við longri gildistíð, tó ongantíð útum tað tíðarskeið, tryggingin ella tryggin hava gildi.

§ 13. Umsókn um loyvisbræv sbrt. hesi kunngerð kann verða latin Sjóvinnustýrinum talgilt.

§ 14. Fyri at geva út loyvisbræv sbrt. hesi kunngerð, krevur Sjóvinnustýrið eitt gjald upp á 1.300 kr.

Stk. 2. Gjaldið sbt. stk. 1 skal verða latið Sjóvinnustýrinum, áðrenn loyvisbrævið verður útskrivað.

§ 15. Sjóvinnustýrið sendir avrit av útskrivaða loyvisbrævinum til skipaeigara ella til tann, sum vegna eigan hefur latið inn umsóknina. Fyri útlendsk skip verður avrit av útskrivaða loyvisbrævinum eisini sent skrásetingarmyndugleikanum í viðkomandi landi.

Stk. 2. Skipaeigari, ið hefur fingið loyvisbrævið, hefur skyldu til at lata Sjóvinnustýrinum loyvisbrævið aftur beinanvegin, tá tryggingin ella trygðin er farin úr gildi.

Stk. 3. Henda broytingar í tryggingini ella trygðini, sum kunnu hava ávirkan á gildi loyvisbrævsins, hefur skipaeigarin, so skjótt hann fær kunnleika til hetta, skyldu til at boða Sjóvinnustýrinum frá hesum.

§ 16. Sjóvinnustýrið kann taka aftur loyvisbræv, um Sjóvinnustýrið fær kunnleika um broytingar í tryggingini ella trygðini, sum kunnu hava týðning fyri gildi loyvisbrævsins.

Eftirlit

§ 17. Skip, ið eru fevnd av kravinum um loyvisbræv sbt. § 1, skulu hava loyvisbrævið umborð, og tað skal verða víst myndugleikunum, tá ið biðið verður um tað.

§ 18. Løgreglan, tollmyndugleikar ella havnarmyndugleikar, sum í sambandi við arbeiði sítt avdúka brot á hesa kunngerð, skulu beinanvegin boða Sjóvinnustýrinum frá hesum.

Stk. 2. Sjóvinnustýrið kann, tá skipið kemur í føroyska havn, kann, um tað hefur tað kravda loyvisbrævið sbt. § 1.

Aðrar ásetingar

§ 19. Í hesi kunngerð verður eigari skilt sum skipaeigari, reiðari, leigari, umboðsfólk ella onnur, sum í staðin fyri eigan umsita rakstur av skipinum.

Revsing

§ 20. Tann, ið brýtur ásetingarnar í § 15, stk. 2 og 3 og § 17 í hesi kunngerð, verður revsaður við sekt.

Stk. 2. Feløg og aðrir lögfrøðiligir persónar verða revsaðir sbt. reglunum í kapitli 5 í revsilógini.

Gildiskoma og skiftisreglur

§ 21. Henda kunngerð kemur í gildi tann 29. juli 2025. Samstundis fer úr gildi bekendtgørelse for Færøerne nr. 196 af 27. februar 2017 om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forurenings-skader forårsaget af bunkersolie fra skibe.

Stk. 2. Loyvisbrøv, sum Søfartsstyrelsen hefur givið út, varðveita sítt gildi í samsvari við lokadagin á loyvisbrævinum.

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 23. juli 2025

Sirið Stenberg (sign.)
landsstýriskvinna

/ Herálvur Joensen (sign.)